

인재추천 서비스 계약서

주식회사 영광와이케이엠씨(이하 "고객사"이라 칭함)와 (주)터닝포인트에이치알(BC HR) (이하 "수행사"라 칭함)는 구인의뢰 용역 업무의 위탁과 관련하여 본 계약을 2026년 08월 13일 (이하 "계약체결일"이라 칭함)에 다음과 같이 체결한다.

제 1 조 (목적)

본 계약은 "고객사"가 우수인재 채용을 위한 인재추천 서비스(이하 "리서칭서비스")업무를 "수행사"에게 의뢰하고, "수행사"가 리서칭서비스 업무를 수행하는 과정에서 발생하는 상호간의 권리와 의무를 명확히 하는데 그 목적이 있다.

제 2 조 (효력 발생과 계약기간)

본 계약은 계약체결일로부터 12개월(1년)간 유효하며, 상호간 어느 일방이 계약 만료일 30일전까지 서면 통지(이메일 포함)에 의해 계약해지 의사를 표시하거나 수수료율과 보증기간에 대해 추가 협의를 요청하지 않는 한 동일 조건으로 1년씩 자동연장 된다.

제 3 조 (리서칭서비스 업무 범위)

본 계약에 따라 "수행사"가 수행하는 리서칭서비스 업무의 범위는 다음과 같다.

- ① "고객사"가 요구하는 직무의 인재서칭 및 후보자 추천
- ② 최초 서류전형 (채용 최종 결정권은 "고객사"가 행사함)
- ③ 지원자 문의 응대
- ④ 면접일정 안내 및 1차 결과통보
- ⑤ 최종 합격 및 불합격자 통보

제 4 조 ("고객사"의 의무)

- ① "고객사"는 채용하고자 하는 인력에 관한 자세한 근무조건과 자격조건 등 채용과 관련한 상세한 정보를 "수행사"에 제공한다.
- ② "고객사"는 "수행사"가 추천한 후보자의 심사결과에 대해 "수행사"에 알려주어야 하고, "고객사"는 "수행사"가 추천한 후보자의 채용을 결정했을 경우에는 그 사실을 "수행사"에 즉시 통보하여야 한다.

제 5 조 ("수행사"의 의무)

- ① "수행사"는 "고객사"로부터 제공받은 인재 채용 관련 정보를 활용하여 신속하고 정확하게 인재리서칭 서비스를 제공한다.
- ② "수행사"는 "고객사"에 서비스 진행 사항을 지속적으로 보고하고, "고객사"의 면접에 앞서 후보자의 이력서, 자기소개서, 경력기술서 등이 포함된 서류를 "고객사"에 제출한다. 단, "고객사"와 사전 합의한 내용이 존재하는 경우, 해당 합의에 따른다.

제 6 조 (수수료 지급)

- ① 본 계약에 따른 리서칭서비스의 수수료는 다음과 같다.

인재추천 서비스 (면세)	보증기간
채용 확정자 연봉의 15%	3 개월

- ② 수수료는 "수행사"의 추천에 의하여 "고객사"가 채용하기로 확정된 자의 첫해 연봉을 기준으로 한다.
- ③ 연봉이라 함은 채용된 후보자가 입사 후 12 개월 동안 "고객사"로부터 지급받는 급여의 총액으로 기본급과 고정 상여금 등 일체의 현금성 급여(단, 복리 후생, 실비 보상적인 금액, 비정기성 상여금 등은 제외한다)를 포함한 금액을 말한다.
- ④ "고객사"가 후보자와 수습계약을 체결하거나 1 년 미만의 단기계약을 체결한 경우에는, 해당 계약서상의 급여를 연봉으로 환산하여 제 1 항에 따른 채용 수수료를 정한다.
- ⑤ "고객사"는 채용확정자와 근로계약을 체결한 후 5 영업일 이내에 "수행사"에게 계약 체결사실을 통지하기로 하며, "수행사"는 해당 통지를 받은 후 본 조 제 1 항에 따라 산정한 수수료에 대한 계산서를 발행하여 "고객사"에게 리서칭서비스 수수료를 청구하고 "고객사"는 청구서 수령일로부터 30 일 이내에 리서칭서비스 수수료를 "수행사"에게 지급한다.
- ⑥ 본 계약에 따른 수수료는 부가가치세법 관련 규정에 따라 면세로 진행한다.

제 7 조 (보증기간)

- ① "수행사"의 리서칭서비스에 따라 채용된 후보자가 입사 후의 보증기간 내에 자발적으로 퇴사하거나, 질병 등 기타 본인 사정으로 인해 퇴사하거나, 수습기간 중에 역량 부족으로 근로계약이 종료되는 경우 "고객사"는 해당 사유가 발생한 날로부터 7 일 이내에 그 사실을 "수행사"에게 객관적인 사유와 함께 서면 통지(메일 포함)해야 한다. "수행사"는 퇴직 사실을 통지받은 날로부터 30 일 이내에 해당 포지션에 "수행사"가 추천했던 자에 준하는 역량을 보유한 인재를 1 회에 한하여 대체(무료) 추천하기로 한다.
- ② 전항의 "수행사"의 대체(무료) 추천 의무는 "수행사"가 "고객사"로부터 리서칭서비스의 수수료를 전액 수령한 경우에만 유효하다.
- ③ "고객사"가 대체자 추천을 원하지 않거나 대체(무료) 추천한 후보자가 "고객사"에 입사하지 못할 경우 "수행사"는 기지급 수수료에 대해 일할 계산[반환금액=기지급수수료-{기지급수수료 x(근무일수)/보증기간}]하여 15 일 이내에 일할 계산된 금액을 반환한다. 다만 "고객사"가 "수행사"에게 수수료 지급 전에 후보자가 퇴사한 경우에는, "고객사"가 후보자 근무일수에 따라 일할 계산한 수수료를 "수행사"에 지급하여야 한다.
- ④ 본 조 1 항에 따라 대체자 추천이 이루어져 입사한 채용대상자에 대하여는 본 조의 보증기간 및 수수료 일할 계산 환불 규정은 적용되지 않는다.
- ⑤ "수행사"는 대체추천시 발생하는 비용에 대해 "고객사"에게 추가 요구하지 않는다. 단, 대체 추천으로 확정된 후보자와 기존에 채용된 후보자와의 연봉에 차이가 있을 경우 그 차액은 상호 정산한다.
- ⑥ 다음 사항에 해당되어 해당 채용 후보자가 퇴사한 경우에는 "수행사"가 "고객사"에게 대체 인원을 추천하지 않더라도 수수료 반환의 의무를 지지 않는다.
가. "고객사"의 사내구조조정, 정리해고, 급여 연체(3 개월 이상) 등으로 경영이 불투명하여 채용

- 후보자가 퇴사할 경우나 회사에서 명예퇴직 권유 등 퇴사를 직·간접적으로 종용했을 경우
나. 채용 후보자가 본인의 귀책사유가 아닌 이유로 "고객사"에 의해 일방적으로 계약해지 혹은
해고당하였을 경우
다. 채용 후보자가 "고객사"와 합의한 근무조건(급여, 직책, 직위 등)이 이행되지 않거나,
"고객사"가 채용 후보자와 합의 없이 근무지, 부서 또는 포지션 등 근로조건을 변경하였을
경우

제 8 조(후보자 지위 유지)

- ① "고객사"가 "수행사"로부터 추천받은 후보자를 추천일로부터 1년 이내에 채용 시 "수행사"의
리서칭 서비스를 사용한 것으로 간주하여 본 계약이 적용된다. 본 조에서 '후보자 추천'이란
"고객사"가 "수행사"에게 후보자의 연락처를 요구하거나, 서류합격 또는 면접을 진행하기로
의사를 표시한 경우를 의미한다.
- ② 추천한 후보자가 "수행사"를 통해 지원한 포지션에 최종 합격하지 못한 이후, "고객사"의 자체
공고를 통해 후보자 스스로 지원서를 작성하여 최종 합격으로 이어진 경우는 "수행사"의 리서칭
서비스를 사용한 것으로 간주하지 않는다. 이는 기존에 "수행사"를 통해 지원한 포지션이 아닌
다른 포지션에 지원한 경우에 한하며, 여기서 다른 포지션이라 함은 후보자가 최종 합격하여
근무하게 될 조직(혹은 조직장)이 다른 경우를 말한다.
- ③ "고객사"가 후보자를 추천일로부터 1년 이내에 계약직 또는 임시직으로 채용하는 경우에도
채용수수료 산정 및 지급은 본 계약의 규정이 동일하게 적용된다.
- ④ "고객사"가 "수행사"로부터 추천받은 동일 후보자에 대하여 타 서치펌으로부터 추천받은 경우
이력서 전달일을 기준으로 최초로 이력서 전달한 서치펌의 추천만을 유효한 것으로 인정한다.
"고객사"는 "수행사"가 추천일시 증빙을 요청하는 경우 자료 제공에 성실하게 협조하여야 한다.

제 9 조 (비밀유지)

- ① "고객사"와 "수행사" 쌍방은 본 계약의 수행과 관련하여 취득한 상대방의 정보 또는 자료를 법령
등에서 정하는 바에 따라 관계기관에 제출하는 경우를 제외하고는 계약기간과 관련 없이 제 3
자에게 절대로 누설해서는 안 된다.
- ② "고객사"는 "수행사"가 추천한 후보자의 인적사항과 이력서를 어떤 경우든지 여하한 방법으로도
외부로 유출하지 않으며, 의뢰한 건의 채용 외의 다른 용도로 사용할 수 없다.

제 10 조 (양도금지)

"고객사"와 "수행사"는 본 계약상의 지위, 권리 또는 의무를 상대방의 사전 서면동의 없이 제 3자에게
위임, 이전, 양도하거나 담보로 제공하지 못한다.

제 11 조 (계약의 해지 등)

- ① "고객사"와 "수행사"는 상대방이 다음 각 호에 해당하는 행위를 한 경우 서면통보로써 본 계약을
즉시 해지할 수 있다.

가. 관계법령을 위반하거나 관계법령에 의해 본 계약상 의무를 이행할 수 없게 된 경우

나. 파산, 회생절차 개시 신청이 있는 경우

다. (가)압류, 가처분, 강제집행, 체납처분 또는 이와 유사한 처분을 받는 등 재정적 상태가 악화되어 본 계약의 유지가 어렵다고 판단되는 경우

- ② "고객사"와 "수행사"는 상대방이 본 계약상의 의무를 이행하지 않는 경우 그 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구한 지 30 일이 지난 후에도 시정하지 않은 경우 상대방에 대한 서면 통지로서 본 계약을 해지 또는 해제할 수 있다.

제 12 조 (손해배상)

당사자 일방이 본 계약상의 의무를 이행하지 않는 경우, 귀책사유 있는 당사자는 이로 인하여 상대방에게 발생한 모든 손해를 배상해야 한다.

제 13 조 (계약의 해석)

본 계약에서 정하지 아니한 사항에 대해 이의 및 문제가 발생한 경우에는 관계법령의 규정에 따라 이를 해석하며, 관계 법령이 없는 경우에는 신의성실의 원칙에 따라 성실히 협의하고 해결한다.

제 14 조 (합의 관할)

본 계약과 관련된 분쟁에 대해서는 서울중앙지방법원을 합의 관할 법원으로 한다
"고객사"와 "수행사"는 위 합의사항을 증명하기 위해 본 계약서를 2부 작성하여 각각 1 부씩 보관한다.

2026 년 08 월 13 일

고객사 (기업명)	주식회사 영광와이케이엠씨
대표이사	장관섭 (인) 법인 또는 사용인감 날인
사업자등록번호	312-86-37234
주소지	충청남도 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 161
채용담당자명/직급	권혁준
채용담당자 소속부서	
채용담당자 전화번호	041-629-3966

채용담당자 이메일	hjkwon@ykmc.kr
계산서 담당자명/직급	
계산서 담당자 연락처	
면세계산서 발행 이메일	

수행사 (기업명)	주식회사 터닝포인트에이치알
대표이사	이주형
사업자등록번호	678-81-00000
주소지	서울특별시 강남구 테헤란로 427, 16 층
담당자명/직급	박지영 / 팀장
소속부서	채용사업부 채용서비스팀
담당자 전화번호	010-3164-0219
담당자 이메일	jy.park@braincommerce.com
계좌정보	하나은행 287-910032-82905 예금주: 주식회사 터닝포인트에이치알